

Körperverletzung mit Todesfolge — Prüfungsschema

§ 227 StGB

Körperverletzungsdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Grunddelikt: Körperverletzung (§§ 223 bis 226a StGB)

§ 227 StGB knüpft an eine vorsätzlich begangene Körperverletzung an. Das Grunddelikt ist deshalb zunächst vollständig — in objektivem und subjektivem Tatbestand — zu prüfen; auf dieser Stufe genügt eine tatbestandsmäßige und rechtswidrige Körperverletzung, Rechtswidrigkeit und Schuld werden im Rahmen des § 227 StGB einheitlich geprüft.

1. Objektiver Tatbestand des Grunddelikts

Körperliche Misshandlung, also jede üble, unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt, oder Gesundheitsschädigung, also das Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen Zustands (§ 223 I StGB). In Betracht kommen ebenso die Qualifikationen der §§ 224, 225, 226, 226a StGB.

2. Subjektiver Tatbestand des Grunddelikts

Mindestens bedingter Vorsatz hinsichtlich aller objektiven Merkmale der Körperverletzung. Kein Vorsatz erforderlich — und regelmäßig auch nicht gegeben — hinsichtlich des Todes; wer den Tod vorsätzlich herbeiführt, ist nach §§ 211, 212 StGB zu bestrafen.

3. Vollendung oder Versuch des Grunddelikts

Regelfall ist die vollendete Körperverletzung. Ob auch der bloße Versuch des Grunddelikts als Anknüpfungspunkt genügt (erfolgsqualifizierter Versuch), ist umstritten; die Rechtsprechung bejaht dies bei § 227 StGB, weil die Todesgefahr bereits der Körperverletzungshandlung anhaften kann.

II. Schwere Folge und Zurechnung

Die Erfolgsqualifikation verlangt über das Grunddelikt hinaus den Eintritt der schweren Folge und einen qualifizierten Zurechnungszusammenhang.

1. Eintritt der schweren Folge

Tod der verletzten Person. Erfasst ist nur der Tod des Opfers der Körperverletzung, nicht der Tod eines unbeteiligten Dritten; insoweit kommen allein §§ 222, 223 StGB in Betracht.

2. Kausalität

Die Körperverletzung muss für den Todeserfolg im Sinne der Äquivalenztheorie ursächlich sein: Sie kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Tod in seiner konkreten Gestalt entfielen.

3. Spezifischer Gefahrverwirklichungszusammenhang

Im Tod muss sich gerade die dem Körperverletzungsdelikt eigentümliche Gefahr verwirklichen (Unmittelbarkeitszusammenhang). Bloße Kausalität genügt nicht: Verwirklicht sich nur ein allgemeines Lebensrisiko oder ein von der Körperverletzung unabhängiger Gefahrenverlauf, scheidet § 227 StGB aus.

4. Objektive Zurechnung des Todeserfolgs

Zusätzlich gelten die allgemeinen Zurechnungsregeln. Eigenverantwortliches Dazwischentreten des Opfers oder eines Dritten kann den Zurechnungszusammenhang unterbrechen; grob fehlerhaftes ärztliches Verhalten oder ein freiverantwortlicher Selbstschädigungsentschluss des Opfers können den Erfolg dem Täter entziehen.

III. Wenigstens Fahrlässigkeit hinsichtlich der Todesfolge (§ 18 StGB)

Nach § 18 StGB trifft die schwerere Strafe den Täter nur, wenn ihm hinsichtlich der besonderen Folge wenigstens Fahrlässigkeit zur Last fällt. Erforderlich ist damit eine objektive Sorgfaltspflichtverletzung und die objektive Vorhersehbarkeit des Todeserfolgs in seinem wesentlichen Verlauf — nicht in allen Einzelheiten. Bedingter Vorsatz bezüglich des Todes führt aus § 227 StGB heraus in die Tötungsdelikte.

IV. Rechtswidrigkeit

Durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert; zu prüfen sind die allgemeinen Rechtfertigungsgründe, insbesondere Notwehr (§ 32 StGB) und rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB). Die Einwilligung in eine Körperverletzung ist an § 228 StGB zu messen; sie deckt den Todeserfolg nicht, weil das Leben nicht disponibel ist (§ 216 StGB). Rechtfertigt ein Grund bereits die Körperverletzung, entfällt § 227 StGB insgesamt.

V. Schuld

Schuldfähigkeit (§§ 19, 20, 21 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) und Fehlen von Entschuldigungsgründen (§§ 33, 35 StGB). Hier ist zusätzlich die subjektive Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit des Todeserfolgs nach den individuellen Fähigkeiten des Täters zu prüfen.

VI. Strafzumessung und Konkurrenzen

§ 227 I StGB sieht Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren vor, § 227 II StGB einen minder schweren Fall. Die verwirklichten Körperverletzungsdelikte treten hinter § 227 StGB zurück; § 222 StGB wird verdrängt. Neben vorsätzlichen Tötungsdelikten ist § 227 StGB nicht anwendbar, weil die Todesfolge dann vom Vorsatz umfasst ist.

Typische Streitstände

Letalität — Anknüpfungspunkt des Gefahrverwirklichungszusammenhangs

Nach der Letalitätslehre muss sich im Tod gerade die dem Körperverletzungserfolg — der Verletzung selbst — innewohnende Todesgefahr verwirklichen; die Körperverletzung müsse also letal wirken. Die Rechtsprechung und die h. M. lassen es dagegen genügen, dass sich die spezifische Gefahr der Körperverletzungshandlung realisiert, sodass etwa auch der Sturz des Opfers infolge eines Schlages erfasst ist. Praktisch relevant wird der Streit vor allem dann, wenn die zugefügte Verletzung selbst harmlos war, die Handlung aber tödlich wirkte.

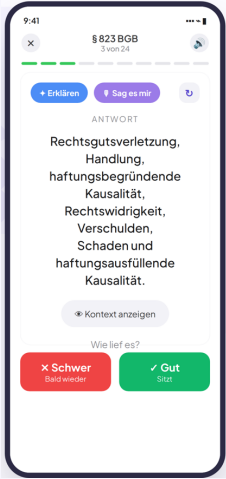
Dazwischentreten — Flucht- und Retterfälle

Springt das Opfer auf der Flucht vor dem Angriff aus dem Fenster oder verunglückt es beim Weglaufen, bejaht die Rechtsprechung den Zusammenhang, wenn die Flucht eine naheliegende und nachvollziehbare Reaktion auf die Gewalteinwirkung war; ein völlig unvernünftiges, freiverantwortliches Selbstgefährdungsverhalten unterbricht die Zurechnung. Bei Retterfällen wird der Tod des Helfers nur zugerechnet, wenn dieser sich in einer vom Täter geschaffenen Gefahrenlage zu einer nicht offensichtlich unvernünftigen Rettungshandlung herausgefordert sah; die Gegenauffassung lehnt die Zurechnung hier wegen der Eigenverantwortlichkeit des Retters ab.

Versuch — Versuch der Erfolgsqualifikation und erfolgsqualifizierter Versuch

Da § 227 StGB Verbrechen ist, ist der Versuch nach §§ 22, 23 I, 12 I StGB strafbar; § 11 II StGB behandelt die Erfolgsqualifikation insgesamt als Vorsatztat. Beim erfolgsqualifizierten Versuch — versuchtes Grunddelikt, aber eingetretene Todesfolge — bejaht die h. M. die Strafbarkeit aus § 227 StGB, weil sich die tatbestandsspezifische Gefahr schon in der Körperverletzungshandlung verwirklicht; die Letalitätslehre

lehnt dies ab, da es an einem letal wirkenden Verletzungserfolg fehlt. Beim Versuch der Erfolgsqualifikation — vollendetes Grunddelikt und Vorsatz hinsichtlich der Todesfolge, die ausbleibt — kommt eine Bestrafung nur in Betracht, wenn man dolus eventualis bezüglich der schweren Folge genügen lässt; § 18 StGB verlangt lediglich ein Mindestmaß, schließt Vorsatz also nicht aus.



9:41 § 823 BGB 3 von 24

Erklären Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?

Schwer
Soll wieder

Gut
Sitzt



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.